

1500073-02.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500073-02.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-02.2022.8.26.0591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Iasmin Vitória Lima Chaves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de IASMIN VITÓRIA LIMA CHAVES, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de março de 2022, às 19h20min, na Rua Visconde do Rio Branco nº 10, centro, nesta cidade e Comarca de Dracena/SP, a ré trazia consigo drogas (maconha e cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A prisão em flagrante da ré foi convertida em prisão preventiva em 26/03/2022 (fls. 99/101).

Foi indeferido o pedido liminar de Habeas Corpus formulado pela Defesa (fls. 128/136).

Foi indeferido o pedido de quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas (fls. 142/143).

Foi homologa a promoção de arquivamento dos autos de Inquérito Policial com relação à pessoa de Andressa Grasielle Da Silva Cova (fls. 189/190).

Em cumprimento à ordem de "habeas corpus" (fls. 191/198), foi revogada a prisão preventiva da ré e substituída por medidas cautelares (fls. 199/200).

Regularmente notificada (fls. 307), a ré apresentou defesa prévia (fls. 241).

A denúncia foi recebida em 25/05/2022, ocasião em que foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual por meio de videoconferência (fls.

246/250).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório da ré (cf. mídia). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação da ré, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré por fragilidade probatória. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do crime imputado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelas fotografias das drogas (fls. 29/34), pelos laudos periciais de constatação provisória das substâncias entorpecentes (fls. 35/40, 41/46 e 47/53), pelo laudo pericial de objeto – dechavador (fls. 166/170), pelos laudos de exames químicos toxicológicos definitivos (fls. 171/173, 174/176, 177/179), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução. A autoria também é certa e recai sobre a acusada.

A testemunha comum José Antônio Dobre Correia da Rocha, policial militar, disse que na data do fato estava com a Cabo Mioki e outros policiais. Deixaram a viatura na Rua Martin Afonso e entraram pela linha férrea desativada. No local, há denúncias 190 de realização de tráfico no local. Quando chegaram próximo à escadaria na rodoviária, um local escuro e ermo, havia três pessoas que não viaulizaram os policiais. Quando chegaram próximos, a cerca de dez metros, ligou a lanterna e disse que era a Polícia. No local, havia a ré, Andressa e um adolescente que era sobrinho de Andressa. Indagados, Iasmin disse que tinha somente um cigarro de maconha no bolso. Fez a busca pessoal no adolescente e nada de ilícito foi localizado.

Realizada busca pessoal pela PM Mioki, foi localizada com Andressa uma nota de vinte reais e um celular. Com Iasmin, foi localizado um cigarro intacto de maconha. Em revista pessoal foi localizada no sutiã de Iasmin 10 (dez) porções de "crack" e mais uma porção de "maconha". Indagada, Iasmin disse que a droga era para seu uso pessoal. Tem conhecimento que Iasmin é usuária de "maconha". A cocaína e a maconha estavam embaladas. Usuários não costumam andar com a quantidade de droga que foi localizada em poder de Iasmin e com variedade de substâncias entorpecentes diferentes. Acredita que Iasmin estava vendendo drogas. Há notícias de que no local há venda de substância entorpecente. A substância entorpecente apreendida estava intacta. A ré não aparentava estar sob efeito de drogas. Foi localizado um dichavador no local. Esclareceu que dichavador é usado para dichavar a "maconha". Afirmou que localizou as dez pedras de "crack" (cf. mídia).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha comum Bruna dos Santos Mioki, policial militar, a qual esclareceu que realizou a busca na ré e localizou um saco contendo 10 (dez) porções de "crack" e uma porção de "maconha" no sutiã, além de outra porção de maconha no bolso. A ré não aparentava estar sob efeito de drogas (cf. mídia).

A testemunha comum Pedro Henrique Cova Gasque, de 17 anos, ouvida na presença de sua genitora, disse que estava junto quando a polícia chegou. Foi apreendida droga sim, mas não sabia que tinha droga. Tinha um dichavador com o depoente. Foi para fumar um cigarro de "maconha" no local. Estava na linha férrea, na rodoviária, quando encontrou sua tia Andressa e Iasmin. Iasmin o convidou para fumar um "baseado" e foram para o local. A Polícia não lhe mostrou droga. A Iasmin o convidou para fumar e recebeu uma porção de maconha para consumir com Iasmin. Sua tia Andressa não fuma "maconha". Andressa nunca fez uso de drogas com o depoente. Já usou drogas com Iasmin duas vezes (cf. mídia).

A testemunha comum Andressa Grasielle da Silva Cova, ouvida somente em solo policial, declarou em termo de declarações de fls. 11 que "é dependente de crack e já fez tratamento a respeito com internações. A Iasmin faz uso de maconha, mas desconhece faça uso de crack. Estavam então juntas no terminal rodoviário desta cidade, local que costumam frequentar, assim como bares nas imediações, consumir bebidas alcoólicas e jogar sinuca, quando viram o Pedro Henrique, sobrinho da declarante, filho da sua irmã Gislaíne, e então a Iasmin o chamou para consumirem

juntos um cigarro de maconha que ela tinha. Assim foram para a linha férrea próxima, no escuro, e minutos depois foram surpreendidos com a chegada repentina de alguns policiais militares. Indagados o que ali faziam, disseram que iriam fumar maconha. Não haviam ainda iniciado o consumo do cigarro de maconha. A Iasmim disse aos policiais que estava com um cigarro de maconha. O Pedro foi revistado e com ele foi encontrado um dichavador, e por uma policial feminina a depoente foi revistada e nada de ilícito, apenas uma nota de vinte reais e o seu aparelho celular. Depois em um dos bolsos da blusa da Iasmim a policial localizou o cigarro de maconha, no entanto, localizou também, logo depois, alguns papелotes de crack que estavam sob o sutiã da Iasmim".

Em seu interrogatório judicial, a ré IASMIN VITÓRIA LIMA CHAVES, em seu interrogatório judicial, disse que no seu peito foram encontradas "crack" e "maconha". As drogas eram para seu consumo pessoal. Pretendia usar sozinha. Se encontrasse alguém, iria usar junto com a pessoa que encontrasse. Precisava de um cachimbo então iria encontrar alguém. Foi a interroganda quem chamou Pedro para usar maconha juntos. Tinha recebido bolsa família, guardou o dinheiro e comprou a droga. Não sabe se ainda está recebendo. Não está trabalhando. Está namorando. É usuária de "maconha", cocaína e "crack" (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a negativa da ré não merece crédito, pois divergente do arcabouço probatório produzido, com nítida intenção de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito praticado. O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia à ré e destinava-se à traficância. Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente: (a) a natureza, a variedade e a quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 01 (um) cigarro de "maconha" pesando 0,35g (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 20/21; laudo provisório de fls. 41/46 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 171/173), outra porção de "maconha" pesando 0,48g (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 20/21; laudo provisório de fls. 35/40 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 174/176) e 10 (dez) porções de "cocaína" pesando 1,43g (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 20/21; laudo provisório de fls. 47/53 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 177/179); (b) a existência de denúncias da prática do tráfico de drogas no local onde estava a ré, conforme depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo.

Segundo a prova oral, os policiais militares realizavam a patrulha de rotina próxima à linha férrea desta cidade, dado momento depararam-se com a denunciada acompanhada das testemunhas Andressa e Pedro próximos à escadaria da linha férrea. Durante a abordagem, a denunciada confirmou de prontidão que estava em posse de uma porção de substância entorpecente e em revista pessoal foi apreendido dentro do bolso de sua blusa 01 (um) cigarro de "maconha", com massa líquida de 0,35 (trinta e cinco centigramas) e, junto ao sutiã, fora apreendido um invólucro plástico contendo 10 (dez) porções de "cocaína", com massa líquida de 1,43g (uma grama e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de "maconha", com massa líquida de 0,48g (quarenta e oito centigramas).

Pois bem, a notícia anônima ou de populares é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza. Se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles encontrassem a ré, no mesmo local, trazendo substância entorpecente.

Não se trata de embasar uma condenação apenas em informação anônima, mas sim condenar quem, através dela, restou comprovado que efetivamente cometeu o crime. Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 171/173, 174/176 e 177/179), comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório a ré, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um

verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016). Ademais, a versão dos policiais militares foi corroborada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 20/21) comprovando a apreensão das substâncias entorpecentes e pelos laudos periciais provisórios (fls. 35/40, 41/46) e laudos definitivos das drogas (fls. 171/173 e 174/176) que atestaram positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", além do laudo pericial provisório (fls. 47/53) e laudo definitivo da droga (fls. 177/179) que atestaram positivo para "cocaína". Nesse contexto, a julgar pela quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, 01 (um) cigarro da substância "maconha" pesando 0,35g (trinta e cinco centigramas), outra porção da mesma substância pesando 0,48g (quarenta e oito centigramas) e 10 (dez) porções da substância "cocaína" pesando 1,43g (uma grama e quarenta e três centigramas), (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21), aliado ao fato de existir denúncias de que a ré exercia a traficância, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que a ré não tivesse sido flagrada comercializando as substâncias entorpecentes, o simples trazer drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as

coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, a agente não necessariamente precisa ser flagrada em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de ser a ré usuária de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminal Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que as 10 (dez) porções de "crack" que foi encontrado no sutiã da ré, cujo peso totalizava 1,43 gramas, era suficiente para a confecção de mais de 140 (cento e quarenta) porções individuais!

Isso deriva do seguinte entendimento, "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Com efeito, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, a ré infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, existência de denúncias anteriores, bem como em vista a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de absolvição e/ou desclassificação para o crime do artigo 28 ou artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré apresenta conduta social reprovável (cf. certidão da infância e juventude – fls. 64/66 e certidões de objeto e pés – fls. 265/296), pois ela registra inúmeras passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude em razão da prática dos atos infracionais equiparados ao crime de dano (Autos nº 1500610-11.2019.8.26.0168 – fls. 266/267 e Autos nº 0006756-50.2016.8.26.0168 – fls. 281), tendo sido aplicado a medida socioeducativa de semiliberdade e advertência respectivamente, à contravenção penal de vias de fato (Autos nº 0004984-81.2018.8.26.0168 – fls. 269 e Autos nº 0004986-51.2018.8.26.0168 – fls. 270), com aplicação de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, ao crime de desacato (Autos nº 1501927-78.2018.8.26.0168 – fls. 278/279 e Autos nº 0000236-40.2017.8.26.0168 – fls. 290), tendo sido aplicada a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade e ao crime de injúria (Autos nº 0006765-12.2016.8.26.0168 – fls. 282 e Autos nº 1500374.59.2019.8.26.0168 – fls. 294/295), tendo sido concedido a remissão com aplicação de medida socioeducativa de advertência e liberdade assistida respectivamente.

Ademais, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável à ré (art. 59, CP) e considerando a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (1,43g de cocaína e 0,83g de maconha), o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta da ré.

Assim, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, presente uma circunstância judiciais desfavoráveis à ré e tendo em vista a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papelotes de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)”.
“(…) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)”.

Na segunda fase de dosimetria, presente a atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I, CP), pois demonstrado que a ré era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (cf. auto de qualificação – fls. 12), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º,

da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas e nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, pois a ré foi localizada em local onde há várias denúncias da realização de traficância e ela ostenta inúmeros registros infracionais no Juízo da Infância e Juventude, conforme se denota das certidões de fls. 265/287, tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da natureza, variedade e expressiva quantidade de droga apreendida (1,43g de cocaína e 0,83g de maconha) e tendo em vista que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como o histórico infracional da ré e que, no caso, foi apreendida expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR a ré IASMIN VITÓRIA LIMA CHAVES, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que a ré foi colada em liberdade durante a marcha processual (cf.

Ordem de Habeas Corpus de fls. 191/198), DEFIRO a ela o direito de, querendo, recorrer em liberdade, salvo se estiver presa em razão de outro processo. Transitado em julgado: a) expeça-se mandado de prisão, guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Determino a restituição do aparelho de telefone celular apreendido (fls. 20/21) da marca SAMSUNG em favor da testemunha Andressa Grasielle da Silva Cova, assim como o dichavador em favor de Pedro Henrique Cova Gasque, pois não figuraram no polo passivo da presneta ação penal.

Se o caso, na forma do previsto no artigo 58, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, intime-se a ré para efetuar o pagamento da multa. Condene a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando que a ré foi patrocinada por advogado dativo, defiro a ela os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Não obstante a condenada ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a mesma fica obrigada ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza da assistida, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060 /50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 02 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA